

ระเบียบ ก.ตร.

ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน
พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๑๒๓๒๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกระเบียบ ก.ตร. ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ

“ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน” หมายความว่า ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งรองสารวัตร สารวัตร และรองผู้กำกับการ หรือเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว ที่มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน และอยู่ในสายงานสอบสวน

“ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน” หมายความว่า การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษ

“หลักสูตรการฝึกอบรม” หมายความว่า หลักสูตรการฝึกอบรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดขึ้น เพื่อทำการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนในแต่ละระดับ

“ประกาศนียบัตรด้านการสอบสวน” หมายความว่า หลักฐานรับรองความสามารถที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน

“ต.ด.ส.” หมายความว่า เงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน

ข้อ ๕ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. เมื่อครบองค์ประกอบ ดังนี้

- (๑) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน
- (๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน
- (๓) สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม
- (๔) มีประกาศนียบัตรด้านการสอบสวน

ข้อ ๖ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน ให้ได้รับ ต.ด.ส. ในอัตรา ดังนี้

- (๑) รองสารวัตร หรือเทียบเท่า เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
- (๒) สารวัตร หรือเทียบเท่า เดือนละ ๑๔,๕๐๐ บาท
- (๓) รองผู้กำกับการ หรือเทียบเท่า เดือนละ ๑๗,๓๐๐ บาท

ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนผู้ใดได้รับการแต่งตั้งในระดับสูงขึ้น แต่ยังไม่สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ในระดับตำแหน่งเดิมไปก่อน

ข้อ ๗ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. โดยมีองค์ประกอบตามข้อ ๕ และกำหนดอัตราให้ได้รับตามข้อ ๖ โดยอนุโลม

ข้อ ๘ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนซึ่งมีคุณสมบัติครบองค์ประกอบตามข้อ ๕ ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนไม่เต็มเดือนในเดือนใด ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. สำหรับเดือนนั้นตามส่วนของจำนวนวันที่ปฏิบัติหน้าที่ ถ้าเดือนใดไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน ไม่มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. สำหรับเดือนนั้นเว้นแต่เป็นกรณี ดังต่อไปนี้

- (๑) ไปราชการหรือไปช่วยราชการ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนผู้ใดไปราชการหรือไปช่วยราชการโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. รวมแล้วเกินเจ็ดวันในหนึ่งเดือน ให้ตัดเงินเพิ่มตามจำนวนวันที่ไปราชการหรือไปช่วยราชการในเดือนนั้น

- (๒) เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนผู้ใดเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่และได้รับอนุญาตให้ลา ให้ยังคงมีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

- (๓) ได้รับอนุญาตให้

(ก) ลาป่วย ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ระหว่างลาได้ในปีหนึ่งไม่เกินหกสิบวันทำการ

(ข) ลาคลอดบุตร ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ระหว่างลาได้ไม่เกินเก้าสิบวัน

(ค) ลาภีส่วนตัว ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ระหว่างลาได้ในปีหนึ่ง ไม่เกินสี่สิบห้าวันทำการ

แต่ในปีที่เริ่มรับราชการให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ระหว่างลาได้ไม่เกินสิบห้าวันทำการ

(ง) ลาพักผ่อนประจำปี ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ระหว่างลาได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ

(จ) ลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีใช้การลาภายในระยะเวลาสิบสองเดือนแรกที่เข้ารับราชการ และตั้งแต่เริ่มรับราชการยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน

(ฉ) ลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน

(ช) ไปอุปสมบทในโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ให้ถือเป็นวันลาของข้าราชการ ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ในระหว่างนั้นได้ไม่เกินหกสิบวัน

(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ระหว่างลา เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย

(ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ระหว่างลาได้ ไม่เกินหกสิบวัน

(ญ) ไปถือศีลและปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรีในสถานปฏิบัติธรรม ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ในระหว่างนั้นได้ไม่เกินหกสิบวัน

(๔) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนผู้ใดที่ทางราชการส่งไปเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ต่อไปได้ไม่เกินเก้าสิบวัน

(๕) กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดอบรม หรือพิจารณาคัดเลือกให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ หรือดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน ให้มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. เต็มจำนวน

ข้อ ๙ สิทธิในการได้รับ ต.ด.ส. สิ้นสุดเมื่อ

(๑) พ้นจากตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับ ต.ด.ส. ตามระเบียบนี้

(๒) พ้นจากหน้าที่ราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ว่ากรณีใด ๆ

(๓) ถูกพักใช้หรือเพิกถอนประกาศนียบัตรด้านการสอบสวน

ข้อ ๑๐ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนผู้ใดมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษหรือเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษหลายประเภท ให้ผู้นั้นเลือกรับเงินเพียงประเภทเดียว

ข้อ ๑๑ ต.ด.ส. เป็นเงินที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนลักษณะจ่ายควบกับเงินเดือน แต่ไม่ให้นำไปรวมคำนวณบำเหน็จบำนาญ

ในกรณีที่ถูกล้างพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้อ่อน ให้งดจ่าย ต.ด.ส. นับแต่วันที่ถูกล้างพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้อ่อน

ในกรณีที่กลับเข้ารับราชการ ให้จ่าย ต.ด.ส. ตามส่วนสัมพันธ์ของเงินเดือนที่ได้รับ

ข้อ ๑๒ ให้ผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้มีอำนาจพิจารณาหรือสั่งเลื่อนเงินเดือน เป็นผู้ออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่อยู่ในบังคับบัญชาได้รับหรือหมดสิทธิรับ ต.ต.ส. ตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เสนอ ก.ตร. วินิจฉัย คำวินิจฉัยของ ก.ตร. ให้เป็นที่สุด

ข้อ ๑๔ ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน ตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๔ อยู่ก่อนแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองสารวัตร สารวัตร และรองผู้กำกับการหรือเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว ที่มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวนและอยู่ในสายงานสอบสวนให้มีสิทธิได้รับ ต.ต.ส. ตามระเบียบนี้ ในวันที่ตำแหน่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

สำหรับข้าราชการตำรวจนอกเหนือจากกรณีตามความในวรรคหนึ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งรองสารวัตร สารวัตร และรองผู้กำกับการ หรือเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว ที่มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวนและอยู่ในสายงานสอบสวนก่อนวันที่ระเบียบนี้จะมีผลใช้บังคับ ให้มีสิทธิได้รับ ต.ต.ส. ในวันที่ตำแหน่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับ แต่ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบองค์ประกอบตามข้อ ๕ ของระเบียบนี้

ข้อ ๑๕ให้นำหลักสูตรการฝึกอบรมตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาใช้เป็นหลักสูตรตามระเบียบนี้โดยอนุโลม จนกว่าจะมีการกำหนดหลักสูตรตามระเบียบนี้ขึ้นใหม่

ข้อ ๑๖ ให้ถือว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวน ตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นประกาศนียบัตรด้านการสอบสวนตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ